คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๒๐๓๖-๒๐๓๗/๒๕๖๘

นาย จ โจทก์ที่ ๑
นาย ค โจทก์ที่ ๒
บริษัท น จำกัด จำเลย

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ (๔)
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๒๕ วรรคหนึ่ง

เรื่อง ลูกจ้างฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระเบียบ หรือคำสั่งของนายจ้างอันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม กรณีร้ายแรงนายจ้างสามารถเลิกจ้างลูกจ้างได้ทันทีโดยไม่จำต้องคำนึงว่าจะต้องเกิดความเสียหายแก่นายจ้างก่อนจึงจะเป็นความผิดร้ายแรง ดังนั้นนายจ้างจึงไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและมิใช่การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

โจทก์ทั้งสองสำนวนฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๓๘ จำเลยที่ ๑ เข้าทำงานกับบริษัท ด จำกัด ต่อมาบริษัท ฟ จำกัด ซื้อกิจการของบริษัทดังกล่าว โจทก์ที่ ๒ เข้าทำงานที่บริษัท ฟ จำกัด เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ต่อมาจำเลยซื้อกิจการของบริษัท ฟ จำกัด โดยรับโอนไปทั้งสิทธิและหน้าที่ของโจทก์ทั้งสอง โจทก์ที่ ๑ ทำงานตำแหน่งหัวหน้ากะ ได้รับเงินเดือน ๓๕,๒๑๐ บาท โจทก์ที่ ๒ ทำงานตำแหน่งพนักงานควบคุมเครื่องจักร (Robot) ได้รับเงินเดือน ๑๓,๐๙๐ บาท กำหนดจ่ายค่าจ้างทุกวันที่ ๒๘ ของทุกเดือน ต่อมาวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ จำเลยเลิกจ้างโจทก์ทั้งสองเหตุว่า โจทก์ทั้งสองกระทำผิดข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานกรณีร้ายแรง ซึ่งไม่เป็นความจริง เนื่องจากโจทก์ทั้งสองปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัยในกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาความบกพร่องของอุปกรณ์ทำงานอันเป็นประโยชน์ของจำเลยโดยแท้ ทั้งไม่ปรากฏว่าเกิดความเสียหายร้ายแรงหรืออาจเสียหายแก่จำเลย การเลิกจ้างจึงเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ขอให้บังคับจำเลยจ่ายค่าชดเชยให้โจทก์ที่ ๑ เป็นเงิน ๔๖๙,๔๖๖.๖๖ บาท ให้โจทก์ที่ ๒ เป็นเงิน ๗๘,๕๔๐ บาท จ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้โจทก์ที่ ๑ เป็นเงิน ๕๒,๘๑๕ บาท ให้โจทก์ที่ ๒ เป็นเงิน ๑๙,๖๓๕ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมให้โจทก์ที่ ๑ เป็นเงิน ๑,๐๒๑,๐๙๐ บาท ให้โจทก์ที่ ๒ เป็นเงิน ๕๒,๓๖๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี

จำเลยทั้งสองสำนวนให้การว่า จำเลยประกอบธุรกิจโรงงานผลิต จำหน่าย ส่งออกปูนปลาสเตอร์และยิปซัม โดยใช้เครื่องจักรในการผลิตสินค้าเป็นหลัก ซึ่งทั้งแหล่งพลังงานและสภาพการทำงานของเครื่องจักรสามารถก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายจนถึงแก่ชีวิต เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ โจทก์ทั้งสองจงใจทำให้ระบบสั่งการเครื่องจักรหยุดทำงานเมื่อมีการเปิดประตูเซฟตีให้ใช้การไม่ได้ จากนั้นโจทก์ทั้งสองคลานเข้าในบริเวณที่เครื่องจักรกำลังทำงานโดยอ้างว่าเพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักร ทั้งที่โจทก์ทั้งสองทราบว่าจำเลยติดตั้งประตูเซฟตีพร้อมกับระบบสั่งการอัตโนมัติเพื่อไม่ให้พนักงานเข้าใกล้เครื่องจักรขณะทำงานโดยยังไม่ตัดแยกแหล่งจ่ายพลังงานของเครื่องจักรเสียก่อน โดยเฉพาะโจทก์ที่ ๑ มีอำนาจตัดสินใจตัดแยก

แหล่งจ่ายพลังงานได้ด้วยตนเอง ไม่ดำเนินการตัดแยกแหล่งจ่ายพลังงานของเครื่องจักรก่อนเข้าพื้นที่ โจทก์ทั้งสองไม่มีหน้าที่ตรวจสอบหรือซ่อมแซมเครื่องจักร หากเครื่องจักรทำงานผิดปกติโจทก์ทั้งสองมีหน้าที่แจ้งฝ่ายซ่อมบำรุงเพื่อเข้าตรวจสอบและซ่อมแซม การกระทำของโจทก์ทั้งสองจึงเป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัยของจำเลยเป็นกรณีร้ายแรง จำเลยเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์ทั้งสองสำนวนอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริง แล้ววินิจฉัยว่า จำเลยประกอบกิจการโรงงานใช้เครื่องจักรในการผลิตเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรสำหรับบดและบรรจุวัตถุดิบ ระบบสายพานลำเลียงสินค้า รวมถึงหุ่นยนต์อัตโนมัติ โดยเครื่องจักรใช้พลังงานจากกระแสไฟฟ้า ระบบไฮดรอลิก แก๊สและไอน้ำ ซึ่งล้วนก่อให้เกิดอันตรายถึงร่างกายและชีวิตได้ จำเลยมีกฎเหล็กความปลอดภัยในการทำงาน โดยกำหนดในหัวข้อการตัดแยกแหล่งจ่ายพลังงานว่า “ห้ามถอดหรือเคลื่อนย้ายการ์ดป้องกันเครื่องจักรก่อนการตัดแยกแหล่งจ่ายพลังงานและปลดปล่อยพลังงานเป็นศูนย์หรือได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร ห้ามทำงานโดยการนำอวัยวะบางส่วนหรือทั้งตัว เข้าไปทำงานภายในการ์ดก่อนการตัดแยกแหล่งจ่ายพลังงาน หรือได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร ห้ามทำงานโดยมีกระแสไฟฟ้า ก่อนการตัดแยกแหล่งจ่ายพลังงานหรือได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร” หากฝ่าฝืนถือเป็นความผิดร้ายแรง โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะป้องกันภยันตรายซึ่งจะเกิดแก่พนักงานหรือจำเลยไว้ล่วงหน้า แสดงว่าจำเลยให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานเป็นสำคัญ จำเป็นอย่างยิ่งที่พนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมือถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด การที่โจทก์ทั้งสองเข้าไปตรวจสอบเครื่องจักรที่ทำงานผิดปกติโดยผ่านการ์ดประตูเซฟตีโดยมิได้ตัดแหล่งจ่ายพลังงานให้เครื่องจักรหยุดทำงานเสียก่อน แม้โจทก์ทั้งสองจะมีหน้าที่ตรวจสอบติดตามความเรียบร้อยในการทำงานของเครื่องจักรให้เป็นปกติ ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยในการทำงานอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของโจทก์ทั้งสองกับจำเลย กรณีนี้จำเลยได้วางมาตรการเพื่อความปลอดภัยในการทำงานเป็นขั้นตอน แต่โจทก์ทั้งสองกลับเข้าพื้นที่และตรวจสอบเครื่องจักรในขณะกำลังทำงานโดยไม่ได้ตัดแยกแหล่งจ่ายพลังงานเสียก่อน โดยใช้ดุลพินิจว่า การกระทำดังกล่าวมีความปลอดภัยและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่จำเลยก็ไม่ใช่ข้อยกเว้นที่จะไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัย ได้แสดงให้เห็นว่า โจทก์ทั้งสองไม่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในข้อบังคับด้านความปลอดภัยในการทำงานของจำเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง รับฟังได้ว่าโจทก์ที่ ๑ ซึ่งเป็นหัวหน้ากะ ยิ่งต้องปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีของพนักงานอื่นแต่กลับหาทำเช่นนั้นไม่โจทก์ทั้งสองกระทำการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระเบียบหรือคำสั่งของนายจ้างอันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมกรณีร้ายแรง โดยไม่จำต้องคำนึงว่าจะต้องเกิดความเสียหายแก่จำเลยเสียก่อนจึงจะเป็นความผิดร้ายแรง จึงเลิกจ้างโจทก์ทั้งสองได้ทันทีโดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยและไม่จำต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า การเลิกจ้างโจทก์ทั้งสองเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม จำเลยไม่จำต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ทั้งสอง

มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ทั้งสองว่า ขณะเกิดเหตุเป็นวันหยุดไม่สามารถขออนุญาตผู้จัดการโรงงาน หรือผู้จัดการฝ่ายผลิตได้ โจทก์ที่ ๑ มีอำนาจสูงสุดในขณะนั้นจำต้องตัดสินใจโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่จำเลย การกระทำจึงเป็นความผิดไม่ร้ายแรง การที่จำเลยออกกฎเหล็กความปลอดภัยเป็นการคำนึงถึงความปลอดภัยของพนักงาน และเพื่อป้องกันไม่ให้ทรัพย์สินของจำเลยเสียหาย ถือเป็นกฎเหล็กที่จำเลยกำหนดห้ามฝ่าฝืนโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนถือเป็นความผิดร้ายแรง การที่โจทก์ทั้งสองฝ่าฝืนเข้าพื้นที่การ์ดตรวจสอบเครื่องจักรในขณะทำงานเพื่อตรวจสอบความผิดปกติโดยไม่ได้ตัดแยกแหล่งจ่ายพลังงานก็ไม่ใช่ข้อยกเว้นที่จะไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับอันชอบด้วยกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน แสดงให้เห็นว่าโจทก์ทั้งสองมิได้คำนึงถึงความสำคัญในข้อบังคับด้านความปลอดภัยในการทำงานของจำเลย แม้การละเมิดกฎจะยังไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของจำเลยก็ตาม พฤติการณ์ถือว่าโจทก์ทั้งสองฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระเบียบหรือคำสั่งของนายจ้างเป็นกรณีร้ายแรง จำเลยจึงมีสิทธิเลิกจ้างโจทก์ทั้งสองได้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ (๔) โดยไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และมิใช่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ที่ศาลแรงงานภาค ๒ พิพากษายกฟ้องโจทก์ทั้งสองมานั้นชอบแล้ว ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของโจทก์ทั้งสองฟังไม่ขึ้น

ที่โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์ว่า การสอบสวนความผิดของโจทก์ทั้งสองไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากไม่ได้สอบสวนตามข้อบังคับการทำงานหรือข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างนั้น โจทก์ทั้งสองอ้างในคำฟ้องว่าไม่ได้ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระเบียบ หรือคำสั่งของนายจ้างเป็นกรณีร้ายแรง เนื่องจากจำเป็นต้องแก้ไขปัญหาความบกพร่องของอุปกรณ์ทำงานกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน อันเป็นประโยชน์แก่จำเลยโดยแท้ ทั้งไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงแก่จำเลย การเลิกจ้างจึงเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม จำเลยต้องรับผิดต่อโจทก์ทั้งสอง ที่โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์ว่า การสอบสวนความผิดของโจทก์ทั้งสองไม่ชอบด้วยกฎหมายจึงเป็นข้อที่มิได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลแรงงานภาค ๒ ทั้งมิใช่ข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนไม่อาจยกขึ้นอุทธรณ์ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๖๒๕ วรรคหนึ่ง ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษไม่รับวินิจฉัย

พิพากษายืน

หมายเหตุ คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ยังไม่ถึงที่สุด ศาลฎีกาอาจมีคำพิพากษาเปลี่ยนแปลงได้
